

ДОГОВОР ГПХ С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № 44690424

г. Москва

18 Декабрь 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОБЩЕСТРОЙ-А " ОГРН 1156733015889 ИНН 6732111687 в лице генерального директора **Кругликова Дениса Николаевича** именуемое в дальнейшем Заказчик, действующего на основании Устава, с одной стороны, **Агаев Али Адалат Оглы** (физическое лицо, выступающее в качестве «исполнителя»), именуемый/ая в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно по тексту именуемые Стороны, а по отдельности Сторона,

- **Фамилия** (рус.) Агаев
- **Имя** (рус.) Али
- **Отчество** (рус.) Адалат Оглы
- **Дата рождения** 19.08.1989
- **Гражданство.** Азербайджан
- **Иностранный паспорт** Серия С Номер 01489400 Дата выдачи 11.11.2017 Кем выдан МВД Азербайджан

Профессия, специальность, должность: Курьер заключили настоящий Договор о следующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказать услуги на территории Заказчика, указанные в п. 1.2 настоящего Договора (далее – услуги), а Заказчик обязуется их оплатить.
- 1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по должности.
- 1.3. Период оказания услуг — **бессрочный**
- 1.4. В заявках Заказчик указывает требования к результату услуг, срок их оказания, место оказания услуг и иные условия, необходимые для надлежащего оказания услуг.
- 1.5. Фактом того, что Исполнитель приступил к оказанию услуг является акцепт заявки Заказчика.
- 1.6. Услуги оказываются из материалов Заказчика.
- 1.7. Обязанность оплаты всех налогов на доход, полученный по настоящему Договору, несёт Исполнитель.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

- 2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.
- 2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3 и п. 1.4. настоящего Договора.
- 2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки.
- 2.1.4. Иметь медицинскую книжку и иные документы, которые необходимы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, для оказания услуг по настоящему Договору.
- 2.1.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о достижении установленного законодательством Российской Федерации лимита доходов
- 2.1.6. Оказывать услуги лично, без привлечения третьих лиц.

2.2. Исполнитель имеет право:

- 2.2.1. Требовать своевременной и полной оплаты оказанных услуг.
- 2.2.2. Самостоятельно определять способ оказания услуг.

2.3. Заказчик обязан

оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные договором.

2.4. Заказчик имеет право:

- 2.4.1. Проверить качество услуг, выполняемых Исполнителем.
- 2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3. Цена договора и порядок оплаты

- 3.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги добровольно, по мере необходимости.
- 3.2. Исполнитель высылает Заказчику чек, свидетельствующий о получении вознаграждения от Заказчика, сформированный в личном кабинете плательщика на профессиональный доход, не позднее 3 (трёх) дней с даты выплаты вознаграждения.
- 3.3. Заказчик обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя чека направить свои возражения по качеству выполненных работ, в противном случае оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком.
- 3.4. Цена по настоящему договору составляет: 8 руб. за каждое изготовленное блюдо
- 3.5. В случае существенной экономии Исполнителя, уменьшения согласованных сроков оказания услуг силами Исполнителя и при иных обстоятельствах, сокративших силами исполнителя сроки и повысивших качество оказанных услуг Заказчик вправе выплатить, по своему усмотрению, дополнительное вознаграждение Исполнителю.

4. Ответственность сторон

- 4.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 4.2. За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) за каждый час просрочки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости услуг за один месяц.
- 4.3. За нарушение сроков устранения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе потребовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости услуг за один месяц.
- 4.4. За нарушение сроков оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной суммы.
- 4.5. За нарушение обязательств, установленных п.п. 2.1.4. – 2.1.6. настоящего Договора, Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, причинённые таким нарушением, и выплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение.
- 4.6. В случае нарушения Договора одной стороной, повлекшего его досрочное прекращение и заключение замещающего договора (договоров), другая Сторона вправе потребовать возместить убытки в виде разницы между стоимостью услуг, установленной в Договоре, и стоимостью услуг по замещающему договору. Если замещающий договор заключен до прекращения Договора, право на возмещение убытков возникает при условии, что впоследствии Договор прекращен из-за нарушения, которое привело к необходимости заключить замещающий договор.
- 4.7. Исполнитель, при оказании услуги, полностью несет ответственность за последствия ненадлежащей оценки рисков, повлекших получение Исполнителем вреда его жизни и здоровью.

5. Изменение и расторжение Договора

- 5.1. Договор может быть изменен и досрочно расторгнут по соглашению Сторон или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
- 5.2. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик обязуется оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги пропорционально из расчёта пункта 3.4. Договора не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента досрочного расторжения Договора.
- 5.3. Соглашение о досрочном расторжении договора может быть аннулировано и признано отменным по взаимной договоренности сторон, оформленной письменно в течение двух недель после подписания соглашения.
- 5.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (ст. 782 ГК РФ).

6. Порядок разрешения споров

- 6.1. Все неурегулированные путем переговоров споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением Договора, передаются в суд по месту нахождения Заказчика.
- 6.2. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии.

7. Иные условия

- 7.1. Стороны при заключении настоящего Договора исходили из того, что Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
- 7.2. Исполнитель на каждую выплаченную ему Заказчиком сумму обязуется передать Заказчику чек, сформированный при расчете за услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора.
- 7.3. В случае невыдачи чека, указанного в п. 7.2 настоящего Договора, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 30% от каждой суммы, на которую не был выдан чек.
- 7.4. В случае снятия Исполнителя с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход он обязуется сообщить об этом Заказчику письменно в течение 3 дней с даты снятия с такого учета.
- 7.5. При возникновении убытков, вызванных невыполнением Исполнителем п. 7.2, п. 7.4 настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику понесенные убытки, если таковые у Заказчика будут иметь место.

8. Заключительные положения

- 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
- 8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего Договора.
- 8.3. Настоящий Договор заключается Сторонами, являющимися Пользователями Сервиса "Рокет Ворк" (далее – Сервис), в рамках Соглашения об использовании электронного сервиса "Рокет Ворк" (далее – Соглашение), размещенного на

вебсайте rocketwork.ru, на момент составления настоящего Договора. Термины, используемые в настоящем Договоре, подлежат толкованию согласно Соглашению, если иное прямо не определено Договором. Условия, неурегулированные настоящим Договором, определяются Соглашением.

8.4. Договор (в том числе иной документ, связанный с исполнением Договора), используемый и направляемый посредством функций Сервиса, пока Стороны являются авторизованными на Сервисе, признается подписанным Электронной

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

ООО "ОБЩЕСТРОЙ-А "

ОГРН 1156733015889

ИНН 6732111687

ОКВЭД 43.22

Основной телефон +7 986 346-12-54.

Генеральный директор .

Кругликов Денис Николаевич



Исполнитель:

Фео: Агаев Али Адалат Оглы Персональные данные указаны на стр. При изменении места выполнения работ (услуг) Исполнитель обязан в течение трёх календарных дней уведомить Агента о новом адресе осуществления своей трудовой деятельности



